

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7104/2539	นาง บรรจงหรือตุ่น ยางงาม	โจทก์
	นาง จี ใจซื่อ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย จะเต็ด ใจซื่อ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 823, มาตรา 1381, มาตรา 1720, มาตรา 1733 วรรคสอง, มาตรา 1748, มาตรา 1754

เดิมป. เจ้ามรดกเป็นเจ้าของที่ดินรวม6แปลงเมื่อป.ถึงแก่กรรมศาลได้มีคำสั่งตั้งจ.เป็นผู้จัดการมรดกของป. และจ.ได้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินทรัพย์มรดกทั้ง6แปลงดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของจ.ในฐานะผู้จัดการมรดกจ.จึงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกแทนทายาทอื่นทุกคนรวมถึงเด็กหญิงส. บุตรของป.ซึ่งเกิดกับโจทก์ด้วยแม้ภายหลังจากที่จ. ได้โอนที่พิพาททั้ง6แปลงมาเป็นของจ.ในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วจ. ในฐานะผู้จัดการมรดกได้โอนที่พิพาททั้ง6แปลงไปให้แก่จ.เองในฐานะส่วนตัวนั้นก็ถือว่าจ. ในฐานะส่วนตัวได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่พิพาทจากการครอบครองแทนทายาททุกคนมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวยังมีได้เพราะจ.ยังมีได้บอกกล่าวไปยังทายาททุกคนว่าไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์มรดกแทนทายาททุกคนต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1381ดังนั้นการที่จ. ในฐานะผู้จัดการมรดกโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกที่จะต้องนำมาแบ่งให้ทายาทไปให้แก่ตนเองทั้งหมดในฐานะเป็นทายาทคนหนึ่งแล้วนำไปโอนให้แก่จำเลยที่2ทั้งหมดก็เป็นการกระทำของในฐานะผู้จัดการมรดกที่กระทำไปโดยปราศจากอำนาจจึงหาผลผูกพัน

โจทก์และทนายทนายอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1720,823เมื่อจ. ยังมีได้ดำเนินการจัดแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิของทายาทที่ กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่ทายาทตกลงกันก็ต้องถือว่าการจัดการทรัพย์สินมรดกยังไม่เสร็จสิ้นจึงจะนำอายุความ5ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1733วรรคสองมาใช้บังคับไม่ได้ จ.ครอบครองที่พิพาทแทนทายาททุกคนจึง ถือได้ว่าได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแทนโจทก์ผู้รับมรดกเด็กหญิงส. ด้วยเมื่อโจทก์ ครอบครองทรัพย์สินมรดกพิพาทที่ยังมิได้แบ่งกันโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่ง ทรัพย์สินมรดกนั้นได้แม้จะล่วงพ้นกำหนดเวลาห้ามฟ้องคดีมรดก1ปีและ10ปีนับแต่วันที่ เจ้ามรดกตายตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754บัญญัติไว้ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1748เมื่อจ.ได้โอนที่ดินมรดก พินาททั้ง6แปลงไปให้แก่ตนเองทั้งหมดและโอนให้แก่จำเลยที่2ไปโดยไม่ชอบโจทก์ ในฐานะผู้รับมรดกของเด็กหญิงส.ก็ชอบที่ใช้สิทธิในฐานะการเป็นทายาทของเด็ก หญิงส.ที่มีอยู่ต่อกองมรดกฟ้องบังคับให้เพิกถอนการโอนที่มรดกดังกล่าวเสียได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงเสริมสุข ใจ ชื่อ ซึ่งเกิดกับนายเปล่ง ใจชื่อ เจ้ามรดกต่อมาเด็กหญิงเสริมสุข ใจชื่อ ได้ถึงแก่กรรม หลังจากนายเปล่ง ใจชื่อ ได้ถึงแก่กรรมแล้วโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย เปล่ง จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเปล่งตามคำสั่งศาลไม่แบ่งมรดกให้แก่ ทายาทของนายเปล่ง แต่กลับยกยอกโอนที่ดินจำนวน 7 แปลง ของนายเปล่งให้แก่ที่ ดินน.ส.3 เลขที่ 246, 242, 204, 49, 74, 219 และโฉนดเลขที่ 29916 ตามเอกสาร ทำยฟ้องหมายเลข 3 ถึง 9 ทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นของจำเลยที่ 1 ต่อมาภายหลังจำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินทั้งเจ็ด

แปลงให้แก่จำเลยที่ 2 การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์และทายาทอื่นเสียหาย ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินดังกล่าว ระหว่างจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกกับ จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์เป็นภริยานายเปล่ง ใจชื่อโดยไม่ได้จดทะเบียน สมรส เด็กหญิงเสริมสุข ใจชื่อ จึงไม่ใช่ทายาทชอบด้วยกฎหมายของนายเปล่ง ใจชื่อ เอกสารแจ้งการตายของเด็กหญิงเสริมสุข ใจชื่อ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 หาใช่หลักฐานรับรองการเป็นบุตรของนายเปล่ง ใจชื่อ แต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนเด็กหญิงเสริมสุข ใจชื่อ และทรัพย์มรดกตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึง 8 เป็นทรัพย์มรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไขผู้เยาว์จะรับไม่ได้ เมื่อศาลยังไม่อนุญาต โจทก์ก็ไม่มีอำนาจกระทำการฟ้องร้องแทนเพื่อรับมรดกได้ทรัพย์สินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึง 9 นางจี ใจชื่อผู้จัดการมรดกของนายเปล่ง ใจชื่อ ได้จัดการแบ่งมรดกเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี 2526 จึงไม่มียกทรัพย์มรดกของนายเปล่ง ใจชื่อ อีกต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนเพื่อนำมาแบ่งอีก ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความตามมาตรา 1754 และ 1755 เพราะฟ้องเกิน 1 ปี และ 10 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกตายและฟ้องเกิน 5 ปี นับแต่การจัดการมรดกเสร็จขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วม ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการโอนที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 242, 246, 204, 49, 74 ที่ดินโฉนดเลขที่ 29916 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติว่า เด็กหญิง เสริมสุข ใจชื่อ เป็นบุตรนอกกฎหมายของนายเปล่ง ใจชื่อ ซึ่งนายเปล่ง เจ้ามรดกรับรองแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนายเปล่ง มีสิทธิรับมรดกโจทก์เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของเด็กหญิงเสริมสุข ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 ขณะมีอายุ 14 ปีเศษ คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า เดิมนายเปล่ง เจ้ามรดกเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 246, 242, 49, 74, 204 และโฉนดที่ดินเลขที่ 29916 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2526 ปรากฏตามมรณบัตรเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 ศาลจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งตั้งนางจี ใจชื่อ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเปล่ง และนางจีได้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินทรัพย์สินมรดกของนายเปล่ง ทั้ง 6 แปลง ดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของนางจี ในฐานะผู้จัดการมรดก นางจี จึงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลง ในฐานะผู้จัดการมรดก แทนทายาทอื่นทุกคน รวมถึงเด็กหญิงเสริมสุข บุตรของนายเปล่ง ซึ่งเกิดกับโจทก์หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการครอบครองมรดกแทนโจทก์ ในคดีนี้ ผู้รับมรดกของเด็กหญิงเสริมสุข ด้วย แม้ภายหลังจากที่นางจีได้โอนที่พิพาททั้ง 6 แปลง มาเป็นของนางจี ในฐานะผู้จัดการมรดกแล้ว นางจี ในฐานะผู้จัดการมรดกได้โอนที่พิพาททั้ง 6 แปลง ไปให้แก่นางจีเอง ในฐานะส่วนตัวนั้น จะถือว่านางจี ในฐานะส่วนตัวได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่พิพาทจากการครอบ

ครองแทนทายาททุกคนมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวยังมีได้เพราะนางจียังมีได้บอกกล่าวไปยังทายาททุกคนว่าไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์สินมรดกแทนทายาททุกคนต่อไปตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ฉะนั้นถึงแม้นางจีจะได้โอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาททั้ง 6 แปลง เป็นของนางจีแต่เพียงผู้เดียวไว้ดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่ปี 2526 แล้วก็ตาม ก็ต้องถือว่านางจียังครอบครองที่พิพาทแทนทายาททุกคนอยู่เช่นเดิม การที่นางจีในฐานะผู้จัดการมรดกโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกที่จะต้องนำมาแบ่งให้ทายาทไปให้กับตนเองทั้งหมดในฐานะเป็นทายาทคนหนึ่งก็ดีแล้วนำไปโอนให้แก่จำเลยที่ 2 ทั้งหมดเมื่อปี 2533, 2534 ปรากฏตามสารบัญชีจดทะเบียนหลัง น.ส.3 เอกสารหมายจ.4 ถึงจ.8 และหลังโฉนดเอกสารหมาย จ.10 ก็ดี ก็เป็นการกระทำของนางจีในฐานะผู้จัดการมรดกที่กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ จึงหาผลผูกพันโจทก์และทายาทอื่นตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1720, 823 เมื่อนางจียังมีได้ดำเนินการจัดแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิของทายาทที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่ทายาทตกลงกัน ต้องถือว่าการจัดการทรัพย์สินมรดกยังไม่เสร็จสิ้น จึงจะนำอายุความ 5 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสอง มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อฟังว่านางจีครอบครองที่พิพาทแทนทายาททุกคนดังกล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแทนโจทก์ผู้รับมรดกเด็กหญิงเสริมสุขด้วย เมื่อโจทก์ครอบครองทรัพย์สินมรดกพิพาทที่ยังมิได้แบ่งกันโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินมรดกนั้นได้ แม้จะล่วงพ้นกำหนดเวลาห้ามฟ้องคดีมรดก 1 ปีและ 10 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกตายตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 บัญญัติไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1748 เมื่อนางจีได้โอนที่ดินมรดกพิพาททั้ง 6 แปลงไปให้แก่ตนเองทั้งหมดและโอนให้แก่จำเลยที่ 2 ไปโดยไม่ชอบโจทก์ในฐานะผู้รับมรดกของเด็กหญิงเสริมสุขก็ชอบที่

ใช้สิทธิในฐานะการเป็นทายาทของเด็กหญิงเสริมสุขที่มีอยู่ต่อกองมรดกฟ้องบังคับให้
เพิกถอนการโอนที่มรดกดังกล่าวเสียได้

พิพากษายืน

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ